



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

MOH. BASHORI Tempat/Tanggal Lahir Lamongan, 10 Mei 1972, Umur: Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. DARMO INDAH ASRI blok AF NO.1; Rt. 17/1 Kelurahan Karangpoh; Kec. Tandes Kota Surabaya NIK. 3578271005720001 untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN

SUTATIK EKA WAHYUNI binti Sutikno Tempat/Tanggal Lahir SURABAYA, 06-07-1977 Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah, Warga Negara Indonesia, status marital Janda Mati, Alamat, Jl. Made AMD ; Rt. 04, Rw. 03, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, NIK. 3578314607770002 dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. ZULFIKAR ADHIGUNA, S.H., Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 2025 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI binti Wartono alias GOMO, Tempat/Tanggal Lahir SURABAYA, 07-04-2009 Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Pelajar, Warga Negara Indonesia, Alamat, Jl. Made Barat ; Rt. 01, Rw. 02, Kelurahan Made , Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya, NIK. 3578314704090001 dalam hal ini diwakili oleh Ibu kandungnya **AIN LINDA YANTI binti Sumarli** berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 24 Juni 2024; Register Nomor : 1565/Pdt.P/2024/PA.Sby dan selanjutnya memberikan kuasa kepada **SURURI, S.H., M.H., dan rekan** Para Advokat beralamat di Jalan Made Selatan RT. 02 RW. 06 Sambikerep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



tanggal 17 Pebruari 2025 untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT II**;

AIN LINDA YANTI binti Sumarli, Tempat/Tanggal Lahir SURABAYA, 24
Januari 1991, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat, Jl. Made Barat ; Rt.
01, Rw. 02, Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep
Kota Surabaya, NIK. 3578316401910001 dalam hal ini
diwakili oleh kuasanya **SURURI, S.H., M.H., dan rekan**
Para Advokat beralamat di Jalan Made Selatan RT. 02
RW. 06 Sambikerep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 17 Pebruari 2025 untuk selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit LAKARSANTRI - 3847 Jl.
Lakarsantri Rt. 1, Rw. 1; Kel / Kec. Lakarsantri, Kota
Surabaya untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT**
TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatan
tanggal 17 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Januari 2025 dengan Register
Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN PARA PIHAK

1. Bahwa; pernah hidup seorang laki laki bernama Wartono (biasa
dipanggil Gomo) dengan status Duda dan mempunyai seorang anak
perempuan bernama **KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI**
(selanjutnya disebut **Tergugat - 2**) yang kemudian Wartono tersebut
menikah dengan perempuan berstatus janda bernama **SUTATIK EKA**
WAHYUNI (selanjutnya disebut "**Tergugat-1**") dan selama perkawinan
antara Tergugat -1 dengan Wartono alias Gomo tersebut tidak
dikaruniai anak.
2. Bahwa, Wartono tersebut telah meninggalnya dunia pada tanggal 20
Maret 2024 yang meninggalkan :

Hal. 2 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Isteri sah bernama **SUTATIK EKA WAHYUNI** Binti Sutikno (Tergugat -1)
- Anak kandung bernama **KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI** binti Wartono ;

Maka sesuai hukum apabila gugatan Penggugat diajukan terhadap ahli waris sah Wartono yakni :

2.1. **SUTATIK EKA WAHYUNI** Binti Sutikno di dudukkan sebagai Tergugat -1;

2.2. **KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI** binti Wartono didudukkan sebagai Tergugat -2

*Oleh karena prinsipal Tergugat - 2 masih dibawah umur karenanya demi hukum prinsipal Tergugat-2 tersebut dapat diwakili AIN LINDA YANTI binti Sumarli; sebagaimana penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1565/ Pdt.P/ 2024/ PA Sby - perihal permohonan perwalian anak yang diajukan oleh Ain Linda Yanti Binti Sumarli, bahwa AIN LINDA YANTI binti Sumarli selaku Ibu kandung / ex. Isteri Wartono) adalah wali dan atau dapat mewakili Prinsipal **KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI** binti Wartono tersebut sebagai Tergugat – 2*

3. Bahwa, *AIN LINDA YANTI binti Sumarli selaku Ibu kandung / ex. Isteri Wartono) yang dapat didudukkan sebagai Tergugat – 2 karena sebagai wali Ibu dari Prinsipal KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI binti Wartono (yang masih dibawah umum);*

maka secara hukum AIN LINDA YANTI binti Sumarli dapat pula di Tarik sebagai pihak Turut Tergugat -1 dalam perkara ini dengan perintah Pengadilan agar Turut Tergugat patuh terhadap isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Bahwa, selama hidupnya Wartono tersebut memiliki Deposito di Bank BRI Unit LAKARSANTRI – 3847; cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024; yang jatuh temponya tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) tertulis an. Wartono; (**Bukti P-1**) (selanjutnya di sebut “**Deposito**) yang belum di cairkan semasa hidupnya ; yang notabene Deposito dimaksud telah dijadikan jaminan hutangnya sehingga sepeninggal Wartono tersebut menjadikan peristiwa hukum bagi ahli waris dalam proses pencairan deposito;

Karenanya adalah sesuai hukum pula apabila **Kepala Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit LAKARSANTRI – 3847**; turut didudukkan

Hal. 3 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



sebagai Turut Tergugat - 2 dalam perkara ini dengan perintah Pengadilan agar Turut Tergugat patuh terhadap isi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

II. KRONOLOGIS PERISTIWA HUKUM

Bahwa, Penggugat pernah mengadakan hubungan kerja sama dengan Wartono semasa hidupnya yang kronologisnya adalah sebagai berikut :

1. Pada awal Juli 2020 Penggugat kedatangan rekannya bernama ACHMAD MASHARI dan memberikan informasi kalau rekannya bernama Wartono alias Gomo yang profesinya sebagai kontraktor / pemborong mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak lain untuk mengerjakan pemborongan rumah sederhana (RS);
Dan Wartono tersebut perlu rekanan kerjasama dalam hal pembiayaan; dengan pertimbangan saat itu kondisi Covid-19 (*sulit mencari peluang pekerjaan*) sehingga Penggugat tidak keberatan untuk kerjasama
2. Bahwa, tanggal 10 Juli 2020; Wartono dengan di temani ACHMAD MASARI dan rekannya Wartono lainnya GANJAR BUDI SULISTIYANI; datang kerumah Penggugat dan saat itu Wartono memberikan penjelasan tentang proyeknya serta meyakinkan dengan perhitungan teknik dalam pekerjaan serta diyakinkan pula akan memberikan jaminan Sertikat rumah milik Wartono sehingga Penggugat pun sepakat bersedia memberikan modal / pendanaan dengan pembagian keuntungan 40 % (empat puluh prosen) untuk Penggugat selaku pemilik modal; sedangkan 60% (*enam puluh prosen*) menjadi bagian Wartono selaku pelaksana pekerjaan / pemegang SPK
3. Bahwa, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Wartono ; maka dilakukan pertemuan lagi sebagaimana di sepakati pertemuan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020; dan sebagaimana kesepakatan pula saat Penggugat akan memberikan pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta)
Yang kesepakatan tersebut ditindak-lanjuti dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2020 (*untuk selanjutnya di sebut “Perjanjian”*);
4. Sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2020 (**Bukti P-2**) ; yang dilengkapi pula dengan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono ; tertanggal 22 Juli 2020 (**Bukti P-3**); maka sebagaimana

Hal. 4 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



disepakati bahwa pemberian pinjaman modal dilakukan sebagaimana termin yakni :

- Termin – 1 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersamaan dengan ditanda tangannya perjanjian pada tanggal 22 Juli 2020. **(Bukti P-4)**
- Termin – 2 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) akan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menandatangani perjanjian ini yang ditandai dengan telah di terimanya SPK oleh PIHAK KEDUA dari pihak ketiga selaku pemberi pekerjaan

III. PERMASALAHAN HUKUM

Bahwa, permasalahan antara Penggugat dengan Wartono mulai timbul ketika :

1. Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 **(Bukti P-2)**;: sebagaimana :

1.1. Pasal 2

“Bahwa, modal yang dipinjamkan oleh PIHAK PERTAMA ditentukan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) yang penyerahannya dilakukan :

- Termin – 1 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini
- Termin – 2 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menandatangani perjanjian ini yang ditandai dengan telah di terimanya SPK oleh PIHAK KEDUA dari pihak ketiga selaku pemberi pekerjaan”

Faktanya, setelah Penggugat melakukan pemberian modal Termin – 2 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juli 2020; **(Bukti P-5)** Wartono tidak melaksanakan kewajiban dalam hal ini tidak memberikan SPK dari pihak ketiga selaku pemberi pekerjaan; dengan alasan berkasnya ketinggalan di rumah; dan janji besok harinya akan diantarkan melalui ACHMAD MASARI; atas hal tersebut Penggugat mempercayainya dan tidak mempermasalahkannya

Hal. 5 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



1.2. Pasal 4

ayat (1) :

" Bahwa, untuk menjamin agar dikemudian hari modal PIHAK PERTAMA dapat kembali dengan utuh dan atau menjamin modal dasar sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); serta pembagian keuntungan sebagaimana kesepakatan; maka PIHAK KEDUA akan memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 752 /desa.Kel. Made an. Wartono (foto copy / terlampir)"

ayat(2)

"Bahwa, oleh karena pada saat dibuatnya perjanjian ini; ASLI SHM No. 752 /desa.Kel. Made an. Wartono masih dititipkan kepada Saudara; maka PIHAK KEDUA menjamin paling lambat 30 (tiga puluh hari) setelah dibuatnya perjanjian PIHAK KEDUA akan memberikan Asli SHM di maksud dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA"

Faktanya, hingga lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak di tanda tangannya perjanjian (**Bukti P-2**); ternyata Wartono tidak juga menyerahkan jaminan ASLI SHM No. 752 /desa.Kel. Made ; tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 ; an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981 (selanjutnya disebut **Sertifikat Tanah**) ; dengan alasan bahwa ASLI Sertifikat Tanah saat itu masih di simpan di rumah saudaranya dan belum sempat mengambilnya; sehingga nyaris Wartono telah pula mengingkari Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 2020 tentang Jaminan Akan Menyerahkan SHM Asli (**Bukti P- 3**)

2. Bahwa, atas tidak dilaksanakannya kewajiban Wartono sebagaimana dimaksud Perjanjian dalam **Bukti P-2 (pasal 2 dan pasal 4)** tersebut Penggugat meminta penjelasan dari Wartono ; atau meminta pengembalian uang modal total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut

Dan atas permintaan dari Penggugat tersebut justeru Wartono menghindar dengan alasan sering sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan kerja sebagaimana pernah di janjikan;

Apalagi sebagaimana penjelasan dari Wartono bahwa dirinya tidak bisa melaksanakan kwajibannya dikarenakan dirinya di tipu orang lain

Hal. 6 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



sehingga uang pinjaman modal dari Penggugat tersebut juga tidak dapat digunakan kerja / mendapatkan SPK dari pihak ketiga (pemberi pekerjaan)

3. Bahwa, mendapati Wartono yang tidak melaksanakan kwajibannya bahwa ber-alibi dirinya tertipu pihak lain tersebut; maka Penggugat berkeyakinan bahwa Wartono telah berbohong oleh karena tidak bisa memberikan bukti bukti bahwa dirinya telah ditipu (dirugikan) pihak lain; sehingga Penggugat menganggap alibi Wartono tersebut hanyalah MODUS untuk berbuat curang terhadap Penggugat; sehingga atas hal tersebut Penggugat sering mendatangi Wartono dan melakukan somasi melalui surat tertulis tertanggal 28 Desember 2020 (**Bukti P-6**) dan somasi tertanggal 15 Maret 2022 (**Bukti P-7**) ; tetapi atas somasi somasi tersebut Wartono tidak juga menunjukkan itikad baiknya.
4. Bahwa, hingga awal Pebruari 2024 tidak ada kepastian kwajiban Wartono untuk melaksanakan kwajibannya dalam hal ini tidak memberikan jaminan ASLI Sertifikat Tanah sebagaimana dimaksud Perjanjian (**Bukti P-2**) maupun Surat Pernyataan jaminan Akan menyerahkan SHM Asli tertanggal 22 Juli 2020 (**Bukti P-3**) ataupun mengembalikan uang pinjaman modal yang telah di terimanya sebesar Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta*) tersebut dan atas hal tersebut Penggugat mulai kehilangan kesabaran dan mendatangi Wartono dan mendapati dalam keadaan sakit; sehingga untuk memastikan pengembalian hak hak Penggugat tersebut; maka Penggugat melakukan somasi lagi dan *Penggugat melakukan tindakan tegas melalui somasi tanggal 13 Pebruari 2024 dan Penggugat MENGANCAM akan mengambil jalur hukum dalam hal ini akan melaporkan Wartono kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana PENIPUAN & PENGGELAPAN; (Bukti P-8)*

Dan atas somasi tersebut Wartono memohon agar tidak dilaporkan ke Polisi dan diberi kesempatan untuk menyelesaikan kwajibannya dalam waktu satu minggu (7 hari) dengan alasan Wartono akan segera memberikan ASLI Sertifikat Tanah untuk jaminan; sehingga dengan didampingi isterinya bernama SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno (Tergugat -1) mendatangi rumah Penggugat di Jl. Darmo Indah Asri memberikan Pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2024 (**Bukti P-9**)

Hal. 7 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



5. Bahwa, atas realisasi Surat Pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2024 **(Bukti P-9)** tersebut maka benar pada tanggal 28 Pebruari 2024; Wartono yang dalam keadaan sakit dengan di dampingi isterinya (Tergugat-1) mendatangi rumah Penggugat dan selanjutnya menyerahkan ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono; **(Bukti P-10)**
6. Bahwa, atas penyerahan ASLI Sertifikat Tanah; yang merupakan milik Wartono alias Gomo oleh karena diperoleh dari Hibah (gawan) dari orang tuanya (sebagaimana Surat Pernyataan Hibah tgl.04-04-2013 & Surat Keterangan No. 593/13/436.11.31.2/2013 oleh Lurah Made tgl. 04-04-2013) tersebut; maka setidaknya bisa memberikan kepastian hukum pengembalian modal Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut
- Maka pada tanggal 3 Maret 2024 Penggugat mendatangi Wartono dan meminta agar dilakukan peralihan dalam Sertifikat Tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); dengan proses jual beli dengan harga diperhitungkan secara umum atas nilai tanah bangunan sebagaimana dalam Sertifikat Tanah tersebut agar tidak merugikan pihak pihak;
- Dan atas hal tersebut Wartono menjanjikan akan melaksanakan permintaan Penggugat tersebut dan meminta waktu seminggu karena kondisinya masih kurang sehat; dan atas hal tersebut Penggugat memaklumi menunggu sampai kondisi Wartono benar benar sehat sehingga bisa melakukan transaksi di hadapan PPAT.
- Dan saat itu Penggugat memberikan pesan agar menghadirkan ACHMAD MASARI dan GANJAR BUDI SULISTIYANI untuk turut hadir barangkali sewaktu waktu di perlukan sebagai saksi saksi dalam Akta PPAT dimaksud
7. Bahwa, benar setelah kondisi Wartono sehat; pada tanggal 13 Maret 2024 WARTONO dengan didampingi dampingi isterinya SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno (Tergugat -1) dan ACHMAD MASARI serta GANJAR BUDI SULISTIYANI mendatangi Penggugat dirumah Jl. Darmo Indah Asri Surabaya;
- Tetapi kedatangannya tidak untuk menghadap kepada PPAT guna melaksanakan transaksi jual Beli atas SHM;
- tetapi kedatangannya saat itu untuk memberikan pembayaran yang tertunda pada tanggal 19 Maret 2024* karena uang milik Wartono

Hal. 8 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



*masih dalam bentuk **DEPOSITO** sebagaimana dimaksud Deposito di Bank BRI Unit LAKARSANTRI – 3847; cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono (**Bukti P-1**) yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-11**) dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-12**)*

8. Bahwa, dengan telah diberikannya jaminan jaminan pembayaran melalui Deposito (**Bukti P-1; P-11 dan P-12**) serta;-
Pemberian jaminan **ASLI** Sertifikat Tanah (**Bukti P-10**)
Maka untuk sementara permasalahan antara Penggugat dan Wartono terselesaikan sehingga untuk realisasinya **PENGUGAT** menunggu pelaksanaannya pencairan Deposita (**Bukti P-1**) yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024
9. Bahwa, ketika menunggu pelaksanaannya pencairan Deposito yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; oleh karena meskipun telah ada Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-12**) untuk mencairkan Deposito pada tanggal 19 Maret 2024; tetapi KARENA **PENGUGAT** INGIN MENJAGA NAMA BAIK WARTONO maka proses pencairan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-12**) tidak dilakukan oleh Penggugat; tetapi justeru Penggugat sebelumnya meminta agar Wartono mencairkan sendiri dan setelahnya baru hasil pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutanya) di berikan kepada Penggugat untuk pembayaran; dan atas hal tersebut Wartono tidak keberatan dan menyanggupinya; dan atas hal tersebut **JUSTERU TERJADI PERMASALAHAN BARU** yakni
 - 9.1. Pada tanggal 19 Maret 2024; sekira jam 11.30 Wib Penggugat bermaksud mendatangi Wartono **guna menyerahkan ASLI Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 ;(Bukti P-1)** agar dapat di cairkan langsung oleh Wartono secara langsung;-
Tetapi saat itu ternyata Wartono tidak ada dirumah; dan sebagaimana informasi dari orang sekitar rumah (tetangga) bahwa Wartono dibawa Istrinya (Tergugat -1) pergi ke rumah sakit dan ada yang menerangkan bahwa Wartono dan Isterinya (Tergugat -1) baru saja pindahan rumah

Hal. 9 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



9.2. Sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 Penggugat masih kesulitan komunikasi / mencari keberadaan Wartono maupun Isterinya (Tergugat-1) tersebut

Hingga pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 Penggugat mendapatkan kabar dari GANJAR BUDI SULISTİYANI bahwa Wartono tersebut sejak tanggal 19 Maret 2024 pagi telah meninggalkan rumahnya di Made dan kemudian kost di daerah BENOWO; **dan pada tanggal 20 Maret 2024 sekitar Magrib WARTONO alias GOMO telah meninggal dunia karena sakit.**

10. Bahwa, dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Wartono sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian **Bukti P-2**; dan accesories nya sebagaimana **bukti P-11; P-12**; serta *belum adanya penyelesaian kewajiban* Wartono karena telah meninggal dunia ; maka Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat -1 selaku isterinya ternyata Tergugat – 1 tidak memberikan tanggapan yang semestinya dan justeru melepaskan tanggung jawabnya selaku ahli waris Wartono
11. Bahwa; Penggugat telah melakukan konfirmasi pula kepada Kakek dan Nenek KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI selaku yang mengasuh KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI terkait kewajiban (Alm) Wartono tersebut tetapi pihak keluarga tidak memberikan tanggapan yang semestinya dengan alasan yang tidak jelas dan sangat merugikan Penggugat
12. Bahwa; atas sikap para ahli waris (Alm) Wartono yakni Tergugat -1 selaku isterinya ternyata Tergugat – 1 yang tidak memberikan tanggapan yang semestinya dan justeru melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan masih ada ahli waris lainnya yakni **KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI** Binti Wartono (Tergugat -2) yang masih dibawah umur; serta mendapati sikap keluarga (kakek dan Nenek) **KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI** Binti Wartono (Tergugat -2) tersebut maka Penggugat memberikan somasi (**Bukti P-13 dan P-14**) tetapi atas somasi tersebut tidak ada tanggapan; sehingga Penggugat mengajukan gugatan sederhana ini di Pengadilan guna mendapatkan hak haknya kembali melalui para ahli waris (Alm) Wartono
13. Bahwa, dengan adanya Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 (**Bukti P-2**) yang dibuat dengan dasar *itikad baik*; maka perjanjian dimaksud adalah patut dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan

Hal. 10 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



14. Bahwa, dengan telah meninggalnya Wartono pada tanggal 20 Maret 2024; padahal hak dan kewajiban (Alm) Wartono masih melekat dalam perjanjian (Bukti P-2) tersebut; karena *maka secara hukum telah terjadi hubungan hukum antara* Penggugat dengan Wartono; NIK. 3578312702810001; yang mana dengan telah meninggalnya Wartono tersebut maka hak dan kewajiban hukumnya telah beralih kepada para Ahli warisnya yakni

14.1. SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno di dudukkan sebagai TERGUGAT-1;

14.2. KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono didudukkan sebagai Tergugat – 2

15. Bahwa, sebagaimana faktanya bahwa hubungan hukum sebagaimana dimaksud **Bukti P-2** telah dilakukan prestasi oleh Penggugat dengan dasar itikad baik sehingga telah memberikan pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,- (**Bukti P-3 & Bukti P-4**) sedangkan dipihak lainnya Wartono telah beritikad baik telah membohongi Penggugat oleh karena bisnisnya adalah fiktif; namun demikian telah ada penyelesaian secara kekeluargaan yang ditanda dengan :

15.1. *Pemberian pembayaran yang tertunda pada tanggal 19 Maret 2024 karena uang milik Wartono masih dalam bentuk Deposito yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono (Bukti P-1) yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-11) dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-12)*

15.2. Pemberian jaminan / penyerahan asli SHM No. 752 /Desa / Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 ; an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981; (**Bukti P-10**);

maka setidaknya telah ada kepastian hukum pengembalian modal Penggugat yang telah di terima oleh Wartono tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) tersebut

16. Bahwa, sebagaimana faktanya ketika menunggu pelaksanaannya pencairan Deposito yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; oleh karena meskipun telah ada Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-11**) untuk mencairkan Deposito pada tanggal 19 Maret

Hal. 11 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



2024; tetapi KARENA PENGUGAT INGIN MENJAGA NAMA BAIK WARTONO maka proses pencairan dengan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024 (**Bukti P-12**) tidak dilakukan oleh Penggugat; tetapi justeru Penggugat sebelumnya meminta agar Wartono mencairkan sendiri dan setelahnya baru hasil pencairan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutanya) di berikan kepada Penggugat untuk pembayaran; dan atas hal tersebut WARTONO tidak keberatan dan menyanggupinya; dan atas hal tersebut JUSTERU TERJADI PERMASALAHAN BARU yakni :

16.1. Pada tanggal 19 Maret 2024; Wartono berhalangan untuk mencairkan Deposito dimaksud dan pada tanggal 20 Maret 2024; Wartono telah meninggal dunia karena sakit;

16.2. Para ahli waris baik Tergugat -1 maupun Tergugat -2 (melalui Turut Tergugat-1 maupun kakek dan neneknya) menolak untuk melakukan proses pencairan Deposito untuk selanjutnya dibayarkan kepada Penggugat selaku yang berhak atas uang dalam Deposito tersebut

Karenanya adalah sesuai hukum apabila Pengadilan menetapkan bahwa Penggugat berhak untuk melakukan proses pencairan Deposito tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

17. Bahwa, agar gugatan Penggugat tidak sia sia maka adalah sesuai hukum apabila terhadap :

1. Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam buku Deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri – 3847; cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, tertulis an. Wartono
2. Obyek tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud SHM No. 752 /Desa / Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 ; an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981;

Dilakukan sita jaminan oleh Pengadilan

18. Bahwa, oleh karena jumlah kewajiban Wartono untuk mengembalikan kwajibannya kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); sedangkan hasil pengembalian berdasarkan pencairan Deposito (**Bukti P-3A**) adalah sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) saja;

Hal. 12 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Karenanya adalah sesuai hukum apabila Pengadilan menyatakan bahwa atas barang jaminan sebagaimana dimaksud Sertifikat Tanah **(Bukti P-10)**; dapat dilakukan lelang yang terbuka untuk umum dan hasil penjualan lelang tersebut dapat dibayarkan untuk memenuhi kekurangan kewajiban Wartono kepada Penggugat; dan sisa hasil lelang dapat dikembalikan kepada para ahli waris (Alm) Wartono

19. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat- 2 adalah yang berwenang untuk melakukan proses pencairan Deposito **(Bukti P-1)**; karenanya adalah sesuai hukum apabila Pengadilan menyatakan; memerintahkan kepada Turut Tergugat – 2 untuk patuh terhadap putusan Pengadilan dalam hal ini diperintahkan agar melakukan proses pencairan deposito dimaksud berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan bahwa ahli waris Wartono (NIK. 3578312702810001) adalah:
 - SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno, NIK. 3578314607770002 (Tergugat -1);
 - KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono, NIK. 3578314704090001 (Tergugat – 2)
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020; yang dibuat dan ditanda tangan oleh Penggugat dengan Wartono alias Gomo; *adalah sah dan berharga dan mengikat kepada Wartono alias Gomo dan para ahli warisnya*
4. Menyatakan bahwa Wartono alias Gomo telah melakukan perbuatan wan - pretasi
5. Menyatakan, menghukum kepada para ahli waris (Alm) Wartono untuk menyelesaikan kewajiban hukum pengembalian pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara lunas dan kontan; yang proses pembayarannya dilakukan dari hasil:
 - Pencairan Deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri – 3847; cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono

Hal. 13 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penjualan secara lelang tanah bangunan sebagaimana dimaksud SHM No. 752 /Desa / Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 ; an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981;
 - 6. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan atas :
 - Dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam buku Deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri – 3847; cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, tertulis an. Wartono
 - Obyek tanah dan bangunan senagaimana dimaksud SHM No. 752 /Desa / Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 ; an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981;
 - 7. Menyatakan, menetapkan bahwa Penggugat berhak bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Wartono (NIK. 3578312702810001) dapat melakukan proses pencairan Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono; berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 8. Menyatakan; bahwa atas barang jaminan sebagaimana dimaksud SHM No. 752 /Desa / Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 ; an. Wartono Tanggal lahir / 27-02-1981; dapat dilakukan lelang yang terbuka untuk umum dan hasil penjualan lelang tersebut dapat dibayarkan untuk memenuhi kekurangan kewajiban Wartono kepada Penggugat; dan sisa hasil lelang dapat dikembalikan kepada para ahli waris (Alm) Wartono
 - 9. Menyatakan, memerintahkan kepada Turut Tergugat -1 untuk patuh terhadap putusan Pengadilan
 - 10. Menyatakan, memerintahkan kepada Turut Tergugat -2 untuk patuh terhadap putusan Pengadilan dalam hal ini diperintahkan agar melakukan proses percairan Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono; berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
 - 11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini
- Atau, apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil

Hal. 14 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pihak:

- Penggugat hadir sendiri menghadap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas;
- Tergugat I hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;
- Tergugat II hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;
- Turut Tergugat I hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut di atas;
- Turut Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak mengirimkan wakilnya dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. NURNANINGSIH AMRIANI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Maret 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara *e-Litigasi* ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut di atas Kuasa Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara *e-Litigasi* pada tanggal 20 Maret 2025 sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Bahwa; benar suami Tergugat-1 bernama WARTONO yang telah meninggalnya dunia pada tanggal 20 Maret 2024 dan meninggalkan ahli waris :
 - Tergugat-1 (Isteri)
 - anak perempuan bernama KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI binti Wartono (Tergugat-2)
2. Bahwa, benar WARTONO telah menikah dengan Tergugat-1 pada tanggal 20-11-2021; sebagaimana dimaksud Kutipan Akta Nikah No. 0312/021/XI/2021; ; dan selama perkawinan hingga meninggalnya WARTONO tidak dikaruniai seorang anakpun.

Hal. 15 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan ketika menikah dengan Tergugat-1 saat itu WARTONO berstatus Duda mempunyai seorang anak perempuan bernama KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI hasil perkawinan sebelumnya dengan perempuan bernama **AIN LINDA YANTI binti Sumarli (Turut Tergugat-1)** yang telah bercerai sejak 9 Agustus 2018 sebagaimana dimaksud No. 3433/AC/2018/PA.Sby

3. Bahwa, benar Tergugat-1 dan suaminya WARTONO mempunyai uang yang di simpan di Deposito di BRI Unit LAKARSANTRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024; yang jatuh temponya tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*) tertulis an. Wartono; yang belum di cairkan WARTONO karena WARTONO pada tanggal 19 Maret tersebut sakit dan kemudian meninggal dunia tanggal 22 Maret 2024

4. Bahwa, Tergugat-1 tidak mengetahui pada tahun 2020 WARTONO mempunyai hubungan dengan Penggugat karena Tergugat – 1 dan WARTONO baru menikah bulan Nopember tahun 2021.

Tetapi setelah hampir setahun menikah WARTONO bercerita kalau mempunyai hutang kepada ABA HAJI (tidak menyebut nama lengkapnya tapi hanya menyebut alamat DARMO INDAH) saja sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

5. Bahwa, sebagaimana cerita WARTONO bahwa dirinya mendapatkan pinjaman uang dari ABA HAJI saat itu berawal ketika WARTONO ditawarkan kerjasama memborong pekerjaan oleh rekanannya orang Semarang sehingga mencari pinjaman kepada ABA HAJI dengan bagi hasil keuntungan kerja; tetapi ternyata uang modal pinjaman ABA HAJI tersebut hilang; karena WARTONO justeru telah di tipu oleh rekannya orang Semarang tersebut sehingga proyeknya juga gagal.

Dan sejak di tipu rekannya orang Semarang tersebut dan berlanjut adanya Covid-19 WARTONO, maka WARTONO belum bisa mengembalikan uang milik ABA HAJI tersebut dan sampai akhirnya WARTONO menikah dengan Tergugat-1 pun WARTONO juga belum bisa mengembalikan uang milik ABA HAJI tersebut apalagi WARTONO juga tidak bekerja dan kehidupan rumah tangga hanya mengandalkan hasil pekerjaan Tergugat-1 untuk kehidupan sehari hari

6. Bahwa, Tergugat -1 baru mengetahui bahwa yang dimaksud (Alm) WARTONO pernah mendapatkan modal pinjaman kerja dari ABA HAJI orang DARMO INDAH tersebut ternyata bernama BASHORI beralamat di Jl. Darmo Indah Asri blok AF No. 1 Surabaya;

Hal. 16 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika ABA HAJI tersebut memberikan surat somasi kepada WARTONO pada tanggal 13 Pebruari 2024

Yang dalam surat somasi tersebut ABA BASHORI mengancam akan melaporkan WARTONO kepada Polisi karena Penipuan dan Penggelapan; yang mana surat somasi tersebut dibacakan oleh Tergugat-1 karena WARTONO dalam keadaan sakit.

7. Bahwa, karena beban pikiran yang begitu berat atas kesalahannya karena tidak bisa mengembalikan uang pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000 tersebut serta ketakutan akan dilaporkan ke Polisi tersebut maka WARTONO mengajak Tergugat-1 untuk menemui rekannya bernama MASHARI dan bu GANJAR ;

dan selanjutnya mendatangi rumah ABA HAJI BASHORI di Jl. Darmo Indah Asri untuk meminta maaf dan kemudian WARTONO dibuatkan Surat Pernyataannya tanggal 20 Pebruari 2024

8. Bahwa, benar sebagaimana janjinya dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut maka pada tanggal 28 Pebruari 2024; WARTONO yang dalam keadaan sakit ; dengan di temani Tergugat-1; pak MASHARI dan bu GANJAR mendatangi rumah Penggugat lagi dan menyerahkan:

- buku DEPOSITO di Bank BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- tertulis an. Wartono
- menyerahkan ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono; yang saat itu juga dibuatkan tanda terima dan Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2024 serta Surat Kuasa tanggal 13 Maret 2024

9. Bahwa, benar pada tanggal 19 Maret 2024; Tergugat-1 sejak pagi meninggalkan rumah karena harus membawa WARTONO ke rumah sakit; dan setelah dari Rumah Sakit langsung mencari tempat tinggal sementara (kost) di daerah Benowo dengan pertimbangan mendekati Rumah Sakit karena WARTONO harus rawat jalan dan tanggal 20 Maret 2024 WARTONO meninggal dunia di tempat kost tersebut.

10. Bahwa; benar sepeninggal WARTONO Penggugat memberikan somasi kepada Tergugat-1; dan atas somasi tersebut Tergugat-1 merasa keberataan oleh karena diminta tanggung jawab untuk mengembalikan seluruh kewajiban WARTONO; meskipun hanya memberikan persetujuan untuk pencairan deposito

Hal. 17 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Dalam rekonsensi

1. Bahwa, penggugat rekonsensi (semula Tergugat-1 konpensasi) mohon seluruh dalil dalam konpensasi dianggap terulang seluruhnya dalam gugatan rekonsensi ini
2. Bahwa kewajiban pengembalian hutang (Alm) WARTONO yang telah meninggal dunia bukanlah kewajiban para ahli waris WARTONO dalam hal ini Penggugat rekonsensi (semula Tergugat-1 selaku isteri) ataupun anaknya (semula Tergugat-2 / selaku anak kandung); dan secara hukum hutang WARTONO tersebut hangus karena WARTONO telah meninggal dunia
3. Karena hutang WARTONO telah hangus sedangkan jaminan masih ada dalam penguasaan Tergugat rekonsensi (semula penggugat konpensasi); maka adalah sangat adil apabila Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat rekonsensi (semula penggugat konpensasi) untuk mengembalikan kepada ahli waris WARTONO tanpa syarat apapun ; barang jaminan yakni :
 1. Buku Deposito di BRI Unit LAKARSANTRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024; yang telah jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono;
 2. ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono;Bahwa, berdasarkan hal hal tersebut diatas maka Tergugat-1 mohon kepada Majelis hakim berkenan memutuskan:

Dalam konpensasi

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam rekonsensi

2. Menyatakan bahwa SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno (Tergugat-1) dan Kirana Avrilia Wardhani binti Wartono (Tergugat-2) adalah ahli waris Wartono (NIK. 3578312702810001) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2024
3. Menyatakan bahwa kewajiban pengembalian hutang (Alm) WARTONO yang telah meninggal dunia bukanlah kewajiban para ahli waris WARTONO dalam hal ini Tergugat-1 (selaku isteri) ataupun Tergugat-2 (selaku anak kandung); dan secara hukum hutang WARTONO tersebut hangus karena WARTONO telah meninggal dunia
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada ahli waris WARTONO tanpa syarat apapun, barang jaminan yakni :
 1. Buku Deposito di BRI Unit LAKARSANTRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024; yang telah jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono;

Hal. 18 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



2. ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban secara e-Litigasi pada tanggal 27 Maret 2025 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Error in Persona

- Bahwa, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mengikutsertakan KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono sebagai pihak Tergugat II (Tergugat Pokok) dikarenakan KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono masih berumur 15 tahun dan merupakan anak dibawah umur yang belum cakap hukum dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan :
"Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa"
- Bahwa, penempatan AIN LINDA YANTI sebagai Turut Tergugat I juga tidak tepat karena Turut Tergugat I merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek maupun pokok perkara, oleh karenanya seharusnya AIN LINDA YANTI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dari itu Gugatan Penggugat **haruslah ditolak atau tidak dapat diterima**;

Gugatan Kurang Pihak

- Bahwa, dalam hal ini terdapat kekurangan pihak yang dilibatkan didalam Gugatan ini, yang mana Penggugat menjelaskan dalam posita point 14 menyatakan ahli waris yang sah daripada alm. Wartono yaitu 2 (dua) orang yaitu : Sutatik Eka Wahyuni (Tergugat I) dan Kirana Avrilia Putri Wardhani (Tergugat II) padahal dalam faktanya ada orang tua dari alm. Wartono **yang juga merupakan ahli waris yang sah** dari alm. Wartono tidak dilibatkan dalam gugatan ini, padahal sama-sama memiliki hak dari harta waris alm. Wartono, oleh karenanya demi terciptanya hukum yang adil dan tidak menghilangkan hak-hak daripada ahli waris **maka eksepsi kurang pihak tersebut patutlah dikabulkan** ;
- Bahwa, disamping itu terdapat 2 (dua) pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu : ACHMAD MASARI dan GANJAR

Hal. 19 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



BUDI SULISTIYANI padahal kedua pihak tersebut mempunyai peran penting sebagai pihak yang mengetahui :

1. **benar atau tidaknya** dalil Gugatan Penggugat ?
2. **benar atau tidaknya** Pemberian Modal yang diberikan Penggugat kepada Alm. Wartono ?
3. **benar atau tidaknya dibuatnya** Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan akan menyerahkan Asli SHM an. Wartono?
4. **benar atau tidaknya dibuatnya** Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024

Gugatan Kabur (Obscuur libel)

- Bahwa, bentuk daripada Gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan karena baik didalam Posita maupun Petitum Penggugat tidak ada yang menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat I? dan/atau Perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat I?, Sehingga Gugatan tersebut menimbulkan kekaburan (obscur) karena tidak menjelaskan secara rinci dan detail peran maupun perbuatan daripada Tergugat II maupun Turut Tergugat I;
- Bahwa, disamping itu sangat-sangat tidak masuk di nalar, bagaimana bisa seseorang yang baru kenal tanpa pertimbangan dan jaminan langsung memberikan pinjaman yang cukup besar dengan hanya modal hal tersebut sangat mengandung kekaburan;
- Bahwa, terdapat kesesatan yang mengandung kekaburan dalam dalil Gugatan Penggugat yang mana pada Posita Point 11 Halaman 6 Penggugat menyatakan "*Penggugat telah melakukan konfirmasi pula kepada kakek dan nenek kirana*" akan tetapi dalam dalil Gugatan point 14 halaman 7 menyatakan bahwa ahli waris alm. Wartono hanyalah Tergugat I dan Tergugat II, dalam hal ini orang tua daripada alm. Wartono yang masih hidup juga merupakan ahli waris garis keatas yang sah atas harta waris alm. Wartono, sehingga antara dalil satu dengan yang lainnya mengandung ketidaksesuaian (kabur) ;
- Bahwa, berdasarkan uraian diatas menunjukan dan membuktikan bahwasanya surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) karena berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat formil, oleh karenanya Gugatan Penggugat **haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;**

Hal. 20 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Gugatan Ne Bis In Idem

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024 yang mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) ;
- Bahwa pada pokoknya perkara a quo dengan perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024 adalah memiliki subjek, objek, dan materi pokok perkara yang sama ;
- Bahwa Para Pihak yang utama dalam Perkara a quo dan perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024 adalah sama, yaitu Moh.Bashori (Penggugat), Sutatik Eka Wahyuni (Tergugat I), Kirana Avrilia Putri Wardhani(Tergugat II) .
- Bahwa, apa yang dimohonkan dalam Perkara a quo dan perkara 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024 pada pada pokonya sama, yaitu meminta pelunasan utang ;
- Bahwa tentang asas ne bis in idem terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "*Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula*". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.
- Yurisprudensi MA.RI tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem. Dalam setiap putusan, perlu memperhatikan tiga hal yang sangat esensial yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya. Pada tahap pelaksanaan dari pada putusan ini, maka akan diperoleh suatu putusan yang in kracht van gewijsde (berkekuatan hukum tetap). Terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, terkadang seseorang yang merasa haknya dilanggar akan menggugat kembali suatu perkara yang sebelumnya sudah digugatnya, walaupun dengan subyek yang berbeda tetapi dengan obyek yang sama. Dalam hal

Hal. 21 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



ini dibutuhkan ketelitian seorang hakim dalam menilai apakah perkara yang diajukan tersebut masuk kategori Ne bis In Idem.

- Bahwa penerapan asas Ne bis in idem ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Demikian pula terdapat beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang dapat dijadikan landasan menyatakan gugatan adalah ne bis in idem. Mahkamah Agung melalui Putusan pada tingkat kasasi No. 647/K/sip/1973 yang menyatakan : *"Ada atau tidaknya asas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap"*.
- Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem, diatur sebagai berikut menyimpangi ketentuan Pasal 1917 KUHPd Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu.
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah in kracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem."
- Bahwa dengan demikian oleh karena Gugatan Penggugat termasuk Ne bis in Idem maka sudah sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard)**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II dan Turut Tergugat I dengan ini **menyatakan tetap pada dalil Jawabannya serta menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil**

Hal. 22 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Gugatan PENGGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang secara terang dan tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini;

2. Bahwa, dalam posita point 1 halaman 3 bab kronologis peristiwa hukum Penggugat menyatakan *"...Penggugat kedatangan rekanya bernama ACHMAD MASHARI dan memberikan informasi kalau rekanya bernama Wartono alias Gomo yang profesinya sebagai kontraktor / pemborong mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak lain untuk mengerjakan pemborongan Rumah Sederhana... sehingga Penggugat tidak keberatan untuk bekerjasama"* dalil tersebut sangat kabur dan terkesan dipaksakan dikarenakan dalam hal ini tidak dijelaskan SPK nomor berapa? dan pemborongan Rumah sederhana mana? Karena terkesan aneh jika tiba-tiba Penggugat percaya dengan orang yang baru kenal tanpa menyelidiki / mencari tau orang tersebut;
3. Bahwa, Penggugat dalam dalil positanya menyatakan *"...PENGGUGAT telah pinjaman sebesar Rp. 500.000.000,-... dengan 2 Termin"* dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan memberikan beban pembuktian kepada Penggugat karena uang tersebut tidak pernah diterima oleh Alm. Wartono dan tidak jelas kapan diserahkannya? Serta penyerahannya berupa apa? Cek? Atau transfer? Atau tunai? Tidak ada bukti yang menunjukkan penyerahan uang tersebut karena memang tidak pernah diterima oleh alm.Wartono;
Bahwa, faktanya alm. Wartono sudah sering sakit"an sejak tahun 2020 hingga sulit untuk beraktifitas jangka panjang, oleh karenanya tidak memungkinkan untuk mengambil job/kerjaan, dalam hal ini rumah alm.wartono dan keluarganya sangat dekat hanya berjarak beberapa meter saja sehingga keluarga mengetahui segala aktifitas yang dilakukan alm.wartono dalam hal ini keluarga juga mengetahui segala kondisi alm. Wartono baik secara finansial maupun kesehatan ;
Bahwa, dalam hal ini tidak mungkin jika alm. Wartono memiliki utang kepada pihak lain karena keluarga alm.wartono terbilang mampu secara finansial, karena yang membiayai pengobatan alm.Wartono yaitu keluarganya. maka logikanya jika alm.WARTONO memiliki utang kepada pihak lain maka keluarga alm.WARTONO pasti mengetahuinya dan pasti akan dibayar saat itu juga;
4. Bahwa, Penggugat menyatakan *"... telah terjadi kesepakatan antara PENGGUGAT dan WARTONO... Yang kesepakatan tersebut ditindak-lanjuti*

Hal. 23 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibuatnya *Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono*" dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada oleh karena Alm.Wartono tidak pernah menerima modal yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut maka secara otomatis *Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono* tidak pernah ada;

Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono muncul saat alm.Wartono sudah meninggal dunia, sehingga diduga terhadap *Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono* dibuat setelah alm.Wartono meninggal dunia;

Alm. Wartono selama ini tidak pernah punya teman akrab atasnama Basori (Penggugat) dan selama ini Penggugat juga tidak pernah sowan / bertemu kerumah Alm.Wartono, Basori diduga merupakan teman dari istri alm.Wartono yaitu Sutatik (Tergugat I) yang bersekongkol untuk merebut harta alm.Wartono, karena sepeninggal alm.Wartono tidak pernah ada harta gono-gini yang ada hanya adalah harta asal (bawaan) dan dapat diduga bahwa *Perjanjian a quo* dibuat agar bisa menikmati harta asal (bawaan) alm.Wartono;

Bahwa, dugaan ini terbesit dikarenakan yang mengambil Sertifikat saat dipegang oleh kakak alm.Wartono adalah Tergugat I (sutatik) dengan alasan dipinjam oleh alm.wartono namun tidak pernah dikembalikan dan tiba-tiba ada pada Penggugat;

Bahwa, sebelum alm.Wartono meninggal yaitu tepatnya sehari sebelum meninggal tepatnya pada 19 Maret 2024, alm.Wartono dibawa keluar oleh Tergugat I dan ditempatkan di kontrakan tersembunyi tanpa sepengetahuan keluarga alm.Wartono yang pada saat itu tidak diberitahu lokasinya dimana, padahal keluarga alm.Wartono khawatir akan kesehatan alm.Wartono namun keluarga seperti dipersulit untuk mengetahui keberadaan alm.Wartono dan pada tanggal 20 Maret 2024 keluarga alm.Wartono diberi kabar oleh orang luar yang ditelfon oleh Tergugat I bahwasanya alm.Wartono telah meninggal dunia di kontrakan daerah taman cahaya pakal, sejak saat itu keluarga alm.Wartono punya kecurigaan jika Tergugat I sejak awal punya itikad tidak baik pada alm.Wartono;

Hal. 24 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, oleh karenanya Perjanjian tersebut kami anggap tidak pernah ada sebelumnya karena dalil-dalil isi perjanjian tidak ada yang benar, karena pada awal menyatakan bahwa pemberian modal karena ada SPK (Surat Perintah Kerja) namun SPK tersebut tidak pernah ada karena Penggugat tidak secara jelas dan lengkap SPK tersebut dari siapa? Nilainya berapa? Jangka waktunya sampai kapan? dalam hal ini Penggugat juga tidak bisa menjelaskan siapa selaku Pihak Lain/Pihak Ketiga sebagai Pemberi Pekerjaan sebagai subyek hukum apakah Perorangan (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) suatu Perseroan Terbatas (PT) apa namanya, didirikan menurut hukum apa, dan berkedudukan dimana alamatnya. juga Penggugat tidak menyebut letak tepat (alamat) / lokasi rumah sederhana yang akan dikerjakan oleh Wartono (Alm) dan berapa jumlah unit bangunan rumah sederhananya tersebut, berdasarkan hal tersebut dapat diduga telah ada "rekayasa" karena logikanya bagaimana bisa orang memberikan uang sebesar Rp. 500.000.000,- tanpa ada jaminan apapun? ;

Bahwa, perlu laboratorium pidana untuk mengecek tanda tangan alm.Wartono identik atau non-identik, dan juga perlu penelitian dari bukti Penggugat kapan dibuatnya? Apakah sesuai tanggal atau dibuat tanggal mundur?, hal ini dapat dibuktikan di laboratorium pidana dengan mengecek usia tinta dan kertas yang digunakan, selama Penggugat **tidak bisa** membuktikan hal tersebut, menunjukan jika Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono adalah buatan dari Penggugat sendiri tanpa peran daripada alm.Wartono, sehingga oleh karenanya Perjanjian a quo dan turunannya **haruslah dibatalkan serta dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat para pihak**;

5. Bahwa, dalam posita point 5 halaman 5 Gugatan Penggugat menyatakan "...Pada tanggal 28 Pebruari 2024; WARTONO yang dalam keadaan sakit dengan di dampingi SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno (TERGUGAT-1) mendatangi rumah PENGGUGAT dan selanjutnya menyerahkan ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono (Vide Gugatan Point 5 hal.6)" dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada karena saat itu yang membawa SHM No.752/desa.Kel. Made adalah Tergugat I bukan Alm. WARTONO, karena sejak Februari 2023 Alm. WARTONO telah didiagnosis mengidap penyakit kanker, dan pada Januari 2024 kondisi alm.WARTONO memburuk bahkan kadang linglung dan sulit diajak berkomunikasi,

Hal. 25 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



bagaimana mungkin orang yang masuk dalam kategori “sakit parah” bisa pergi kesana-kemari, disamping itu keluarga alm.WARTONO yang merawat alm. WARTONO saat itu merasa bahwa alm.WARTONO tidak kemana-mana, oleh karenanya dalil tersebut patutlah **ditolak atau dikesampingkan**;

6. Bahwa, dalam posita Gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... pada tanggal 13 Maret 2024 WARTONO dengan dampingi isterinya SUTATIK EKA WAHYUNI... memberikan pembayaran yang tertunda... yang dilengkapi Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024 dan Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024; (Vide Gugatan Point 7 hal.7)” dalil yang demikian menunjukkan itikad buruk dari Penggugat karena tidak sesuai dengan keadaan Alm. WARTONO yang kondisinya sudah memburuk pada Januari 2024 dan terkesan memanfaatkan momen tersebut;

Bahwa, **kesepakatan** perjanjian merupakan hal yang esensial dalam hukum perjanjian. Pasal 1320 menentukan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Kesepakatan mereka mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan membuat perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang diperbolehkan;

Dua syarat pertama disebut sebagai “**syarat subyektif**” karena mengenai subyek perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir disebut “**syarat obyektif**”, karena mengenai obyek dari perjanjian. Dengan tidak dipenuhinya syarat subyektif maka perjanjian “**dapat dibatalkan**”, manakala tidak dipenuhinya syarat obyektif perjanjian diancam “**batal demi hukum**”

Bahwa, dalam hal ini Alm. WARTONO termasuk dalam orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan, karena sudah tidak jernih dalam berfikir disebabkan kondisi kesehatannya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang menyatakan :

“Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu.

Hal. 26 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah;

1. anak yang belum dewasa;
2. **orang yang ditaruh di bawah pengampuan;**
3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Bahwa, Kedudukan seorang yang telah ditaruh di bawah pengampuan adalah seperti seorang yang belum dewasa, dimana ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah.

Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 433 KUH Perdata ada 3 alasan untuk pengampuan, yaitu karena:

- Keborosan (verkwisting);
- Lemah akal budinya (zwakheid van vermogen);
- Kekurangan daya berpikir: sakit ingatan, dungu (onnozelheid) dan dungu disertai sering mengamuk (razemij).

Bahwa, lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022. Putusan tersebut menyatakan *"Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual, dapat ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena keborosannya."*

Dari fakta yang terungkap diatas, terbukti Alm. WARTONO termasuk dalam orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dapat dikategorikan sebagai orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan dalam uraian tersebut juga terbukti adanya "cacat kehendak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata, maka perjanjian / pernyataan yang melibatkan Tergugat Rekopensi dalam surat-surat yang dibuat yang diantaranya dalam:

1. **Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024;**
2. **Surat Kuasa tertanggal 13 Maret 2024**

Hal. 27 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



“mengandung cacat hukum” dan seyogyanya dinyatakan batal sejak penandatanganan surat tersebut;

7. Bahwa, Perbuatan Penggugat merupakan penyalahgunaan keadaan (misbruik van onstandigheden) oleh pihak lain dan merupakan “causa atau sebab yang tidak diperbolehkan” menurut undang-undang (Pasal 1320 KUHPerdata);
8. Bahwa, dalam posita Gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... setelah WARTONO meninggal... PENGGUGAT telah melakukan konfirmasi pula kepada Kakek dan Nenek KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI selaku yang mengasuh KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI terkait kewajiban (Alm) WARTONO tersebut tetapi pihak keluarga tidak memberikan tanggapan yang semestinya dengan alasan yang tidak jelas dan sangat merugikan PENGGUGAT; dalil tersebut merupakan dalil yang tidak berdasar karena Penggugat dalam hal ini **tidak pernah datang kepada Keluarga Alm. WARTONO**, dan dalam hal ini keluargapun tidak pernah diajak diskusi maupun diberitahu terkait maksud dari kewajiban Alm. WARTONO, oleh karenanya dalil tersebut patutlah **ditolak atau dikesampingkan**;
9. Bahwa, dalam posita Gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa... PENGGUGAT memberikan somasi kepada Kakek dan Nenek KIRANA... (Bukti P-13 dan P-14) tetapi atas somasi tersebut tidak ada tanggapan. sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan sederhana ini di Pengadilan guna mendapatkan hak haknya kembali melalui para ahli waris (Alm) WARTONO; (Vide Gugatan Point 12 hal.8)” terhadap dalil tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena Keluarga dari Alm. WARTONO tidak pernah menerima surat dalam bentuk apapun dari PENGGUGAT, dalil tersebut mengandung beban pembuktian kepada Penggugat apakah ada tanda terima atau foto jika kakek/nenek kirana menerima somasi tersebut?, oleh karenanya dalil tersebut patut untuk **ditolak atau dikesampingkan** ;
10. Bahwa, dalam posita Gugatan Penggugat menyatakan “Bahwa, ... dengan telah meninggalnya WARTONO tersebut maka hak dan kewajiban hukumnya telah beralih kepada para Ahli warisnya yakni SUTATIK EKA WAHYUNI Binti Sutikno di dudukkan sebagai TERGUGAT-1 ... KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono didudukkan sebagai TERGUGAT -2;” dengan ini Tergugat II dan Turut Tergugat I tanggapi sebagai berikut yang mana ahli waris dari Alm. Wartono bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan dalam hal ini orang tua dari alm.

Hal. 28 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTONO masih hidup sehingga berhak atas harta waris alm.wartono, disamping itu didalam Perjanjian Pokok maupun turunan dan accesoirnya yang diterangkan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan secara jelas dan tegas bahwa jika Alm. WARTONO meninggal dunia maka utang tersebut akan dialihkan kepada ahli warisnya, sehingga tidak tepat pelimpahan utang yang dilakukan Penggugat, maka dari itu dalil yang demikian haruslah **ditolak dan dikesampingkan**;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa, dalam rekopensi ini, Penggugat disebut Tergugat Rekopensi dan sebaliknya Tergugat II disebut sebagai Penggugat Rekopensi, demikian pula dalil-dalil pada Kompensi diatas, dianggap sebagai suatu kesatuan tak terpisahkan dengan bagian Rekopensi ini;
2. Bahwa, Tergugat Rekopensi dalam hal ini mengakui jika Penggugat Rekopensi (KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI) adalah ahli waris dari alm. Wartono;
3. Bahwa, Alm. Wartono yang meninggal pada 20 Maret 2024 berdasarkan akta kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040 , meninggalkan seorang anak dan selain itu juga meninggalkan harta bawaan yang berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono;
 - Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024
4. Bahwa, saat ini terhadap Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, dikuasai oleh Tergugat Rekopensi tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang jelas, meskipun menyatakan adanya :
 - Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil
 - Surat Pernyataan Jaminan akan menyerahkan Asli SHM an. Wartono
 - Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang
 - Surat Kuasa

Karena kesemuanya belum teruji kebenarannya dan perlu laboratorium pidana untuk mengecek keaslian tanda tangan alm.Wartono identik atau non-identik serta memberikan beban pembuktian kepada Tergugat Rekopensi untuk membuktikanya;

Hal. 29 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat Rekopensi yang menguasai harta waris (harta bawaan) yang berupa Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
6. Bahwa, dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari Tergugat Rekopensi maka Penggugat Rekopensi merasa dirugikan, yaitu dengan perincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL

- Akibat perbuatan Tergugat Rekopensi yang menguasai dan menahan surat-surat yang bukan haknya dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 maka Penggugat rekopenso mengalami kerugian sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);
- Dengan tidak bisa digunakanya harta tersebut sebagai modal usaha maka keuntungan yang seharusnya didapat yaitu Rp. 10.000.000,- (perbulan) x 6 bulan = Rp. 60.000.000,-

Sehingga total kerugian materiil Penggugat Rekopensi adalah sebesar **Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah)**

KERUGIAN IMMATERIIL

Selain kerugian materiil Penggugat Rekopensi juga mengalami kerugian Imateriil, yaitu terganggunya kehidupan Penggugat Rekopensi atas Perbuatan Tergugat Rekopensi yang jika dirupiahkan senilai **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);**

7. Bahwa agar gugatan Rekopensi ini tidak illusionir, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar diletakan sita jaminan terhadap harta dari Tergugat Rekopensi yang berupa :
 - ***Sebidang tanah dan bangunan di jalan DARMO INDAH ASRI blok AF NO.1; Rt. 17/1 Kelurahan Karangpoh; Kec. Tandes Kota Surabaya***

Bahwa berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas dengan ini TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini :

Hal. 30 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan menolak atau tidak dapat diterima Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekopensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekopensi satu-satunya pihak yang berhak atas Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekopensi yang telah menguasai Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 tanpa hak merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk mengembalikan:
 - Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono
 - Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024Kepada ahli waris yang berhak yaitu Tergugat II (KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI)

5. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar ganti rugi

MATERIIL :

- Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekopensi

IMMATERIIL :

- Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekopensi;

6. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk membayar atas seluruh biaya perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat mengajukan Replik secara e-Litigasi

Hal. 31 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 10 April 2025 dan selanjutnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I juga telah mengajukan Duplik secara e-Litigasi pada persidangan tanggal 17 April 2025 yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Deposito di Bank BRI Unit LAKARSANTRI – 3847; cq Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 22 Juli 2020 tentang Jaminan Akan Menyerahkan SHM Asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Modal Termin – 1 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Juli 2020. diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kwitansi Pinjaman Modal Termin – 1 sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 28 Juli 2020. diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat somasi tertanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat somasi tertanggal 15 Maret 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat somasi tanggal 13 Pebruari 2024, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan tertanggal 20 Pebruari 2024, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang tertanggal 13 Maret 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Surat Kuasa memindah buku-kan tanggal 13 Maret 2024, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Somasi kepada Sutatik Eka Wahyuni tertanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Somasi kepada Ain Linda Yanti tertanggal 28 Maret 2024, diberi tanda P-14;
15. Fotocopy penetapan Pengadilan Agama Surabaya No. 1565/ Pdt.P/ 2024/ P A Sby diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Moh. Bashori, diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Surat Blokir BRI, diberi tanda P-17;

Hal. 32 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali bukti P-15 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Masari

- Bahwa awalnya Saksi dimintai tolong rekannya bernama Ganjar untuk mencari rekanan yang mempunyai modal karena rekan Ganjar yang bernama Wartono punya SPK borongan membuat rumah;
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Penggugat Bashori yang biasanya membiayai proyek;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, dan P-11 karena saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pertemuan antara Penggugat Bashori dengan Wartono dan dihadiri oleh Saksi, Ganjar dan 2 orang rekan Wartono dan terjadi kesepakatan dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam perjanjian tersebut, Wartono berjanji akan memberikan jaminan Sertifikat
- Bahwa pembayaran Termin - 1 dilakukan secara tunai pada hari yang sama setelah Magrib yang dilakukan oleh Penggugat Bashori kepada Wartono – dihitung 25 bendel 10 jutaan
- Bahwa ketika pembayaran ke-2 tersebut dilakukan jam 9 pagi saksi dikabari Wartono supaya kumpul di rumah Penggugat Bashori jam 9 pagi;
- Bahwa setelah pembayaran termin-2 tersebut Wartono belum juga memberikan jaminan Sertifikat karena alasannya masih di titipkan ke Saudaranya;
- Bahwa Saksi mendapatkan uang fee dari Wartono sebesar sepuluh juta rupiah yang dibagi dengan Ganjar sehingga masing masing lima juta rupiah;
- Bahwa setelah sampai satu bulan lebih belum ada kegiatan pekerjaan maka Penggugat Bashori kemudian Saksi bersama Ganjar mendatangi Wartono, namun proyeknya ternyata fiktif dan katanya Wartono di tipu oleh rekannya;

Hal. 33 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Bashori men- somasi saksi agar bertanggung jawab dan saat itu Wartono meyakinkan setelah menikah bisa membayar hutangnya, tetapi tetap saja tidak bisa kembalikan;
- Bahwa beberapa kali Penggugat Bashori mengancam Saksi dan Wartono akan dilaporkan polisi karena dianggap menipu;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2024 sebagaimana Bukti P-9 yang ditanda tangani oleh Wartono dan istrinya serta Sutatik dan Saksi serta Ganjar selaku Saksi;
- Bahwa selanjutnya Wartono memberikan Asli Sertifikat dan buku deposito miliknya kepada Penggugat Bashori sebagai jaminan pembayaran;
- Bahwa Deposito yang seharusnya cair tanggal 19 Maret 2024 ternyata tidak bisa dicairkan karena Wartono sakit;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Ganjar bahwa Wartono meninggal telah dunia pada tanggal 20 Maret 2024 sehingga informasi tersebut diteruskan ke Penggugat Bashori;

2. Saksi Ganjar Budi Sulistiyani

- Bahwa awalnya Saksi dimintai tolong rekannya bernama Wartono untuk mencari rekanan yang mempunyai modal karena Wartono punya SPK borongan membuat rumah;
- Bahwa Saksi menghubungi rekannya bernama Masari yang selanjutnya mengenalkan kepada Penggugat Bashori;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti bertanda P-2, P-3, P-4, P-5, P-9, dan P-11 karena saksi ikut bertanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa Saksi ikut hadir dalam pertemuan antara Penggugat Bashori dengan Wartono dan dihadiri oleh Saksi, Masari dan 2 orang rekan Wartono dan terjadi kesepakatan dan dibuatkan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa pembayaran Termin - 1 dilakukan secara tunai pada hari yang sama setelah Magrib yang dilakukan oleh Penggugat Bashori kepada Wartono – dihitung 25 bendel 10 jutaan
- Bahwa ketika pembayaran ke-2 tersebut dilakukan jam 9 pagi saksi dikabari supaya kumpul di rumah Penggugat Bashori jam 9 pagi;
- Bahwa setelah pembayaran termin-2 tersebut Wartono belum juga memberikan jaminan Sertifikat karena alasannya masih di titipkan ke Saudaranya;

Hal. 34 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mendapatkan uang fee dari Wartono sebesar sepuluh juta rupiah yang dibagi dengan Ganjar sehingga masing masing lima juta rupiah;
- Bahwa Wartono tidak jadi melakukan pekerjaan pemborongan rumah karena katanya uangnya di bawa lari rekanannya;
- Bahwa selanjutnya dibuat Surat Pernyataannya tertanggal 20 Pebruari 2024 sebagaimana Bukti P-9 yang ditanda tangani oleh Wartono dan istrinya serta Sutatik dan Saksi serta Masari selaku Saksi;
- Bahwa selanjutnya Wartono memberikan Asli Sertifikat dan buku deposito miliknya kepada Penggugat Bashori sebagai jaminan pembayaran;
- Bahwa Deposito yang seharusnya cair tanggal 19 Maret 2024 ternyata tidak bisa dicairkan karena Wartono sakit;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Ganjar bahwa Wartono meninggal telah dunia pada tanggal 20 Maret 2024 sehingga informasi tersebut diteruskan ke Penggugat Bashori;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta Kematian an. Wartono (Bukti bertanda T-1 ke-1)
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 0312/021/XI/2021; (Bukti bertanda T-1 ke-2)
3. Fotocopy Akta Cerat AIN LINDA YANTI binti Sumarli (Turut Tergugat-1) No. 3433/AC/2018/PA.Sby (Bukti bertanda T-1 ke-3)
4. Fotocopy sesuai aslinya Surat Keterangan Pemeriksaan Mayat No. 474.3/301/436.7.2.6/2024 tanggal 22-03-2024 (Bukti bertanda T-1 ke-4)
5. Fotocopy sesuai aslinya Surat Somasi kepada WARTONO pada tanggal 13 Pebruari 2024 (Bukti bertanda T-1 ke-5)
6. Fotocopy Tanda terima asli Surat Pernyataannya tanggal 13 Maret 2024 (Bukti bertanda T-1 ke-6)
7. Fotocopy sesuai asli TANDA TERIMA penyerahan asli buku DEPOSITO di Bank BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- tertulis an. Wartono (Bukti bertanda T-1 ke-7)

Hal. 35 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy sesuai asli TANDA TERIMA menyerahkan ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono (Bukti bertanda T-1 ke-8)
9. Fotocopy somasi kepada Tergugat-1(Bukti bertanda T-1 ke-9) ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut telah diberi materi ai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya, kecuali bukti T.I-3, T.I-6, T.I-7 dan T.I-8 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan Bukti Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3578311309200003 (Bukti bertanda T.II-1)
2. Fotocopy Akta Kelahiran KIRANA AVRILA PUTRI WARDHANI (Bukti bertanda T.II-2)
3. Fotocopy Penetapan Perwalian Nomor 1565/Pdt.P/2024 /PA.Sby Tertanggal 24 Juni 2024 (Bukti bertanda T.II-3)
4. Fotocopy Hasil X Ray Foto Water's dari Laboratorium Klinik Populer tertanggal 12 Mei 2023 (Bukti bertanda T.II-4)
5. Fotocopy Pemeriksaan Radiologi atas nama Alm. Wartono tertanggal 17 Mei 2023 (Bukti bertanda T.II-5)
6. Fotocopy Surat Rujukan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 27 Mei 2023 (Bukti bertanda T.II-6)
7. Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan Patologi Atonomi tertanggal 30 Mei 2023 (Bukti bertanda T.II-7)
8. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 06 Juni 2023 (Bukti bertanda T.II-8)
9. Fotocopy Surat Rujukan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya Kemoterapi Lanjutan tanggal 27 Desember 2023 (Bukti bertanda T.II-9)
10. Fotocopy Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo atasnama pasien WARTONO tertanggal 08 Januari 2024 (Bukti bertanda T.II-10);
11. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040 tertanggal 27 mei 2024 (Bukti bertanda T.II-11)
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 752/Made surat ukur nomor 01042/Made/2013 seluas 202 M² atas nama WARTONO (Bukti bertanda T.II-12)

Hal. 36 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



13. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama WARTONO (Bukti bertanda T.II-13)
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Seneng (Bukti bertanda T.II-14)
15. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Wartono selaku kepala keluarga (Bukti bertanda T.II-15)
16. Fotocopy Salinan Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby (Bukti bertanda T.II-16)

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya, kecuali bukti T.II-8, T.II-12, T.II-14 dan T.II-15 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan Bukti Surat-surat sebagai berikut:

- 1) Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578316401910001 An. AIN LINDAH YANTI (Bukti bertanda TT.I-1)
- 2) Kartu Keluarga Nomor : 3578311309200003 An. AIN LINDAH YANTI selaku Kepala Keluarga (Bukti bertanda TT.I-2)
- 3) Akta Cerai nomor 3433/AC/2018/PA.Sby antara AIN LINDAH YANTI binti SUMARLI dengan WARTONO bin MATASAN tertanggal 04 September 2018 (Bukti bertanda TT.I-3)

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut telah diberi materi secukupnya dan telah dicocokkan sesuai surat aslinya, kecuali bukti TT.I-3, berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan bersama, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I mengajukan Saksi-saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Denis Purwidadi

- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini terkait permasalahan utang piutang Wartono;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II Kirana yang baru menginjak usia 16 tahun dan merupakan anak dari Wartono dengan Ain Linda Yanti ;
- Bahwa setahu Saksi, Turut Tergugat I Ain Linda Yanti adalah istri pertama dari Wartono dan mereka sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I Sutatik merupakan istri kedua dari Wartono dan mereka menikah pada tahun 2021;

Hal. 37 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Wartono dan selama ini saksi mengenal Wartono hanya bekerja sebagai kuli atau tenaga kasar proyek bukan sebagai pemborong;
- Bahwa Saksi mengetahui wartono telah meninggal dunia karena sakit kanker pada bulan Maret tahun 2024;
- Bahwa kondisi wartono sudah sakit parah sejak awal tahun 2024 yang mana matanya sudah keluar dan seperti orang linglung karena penyakitnya;

2. Saksi Sulikati

- Bahwa Saksi tidak mengenal Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat II Kirana yang baru menginjak usia 16 tahun dan merupakan anak dari Wartono dengan Ain Linda Yanti ;
- Bahwa setahu Saksi, Turut Tergugat I Ain Linda Yanti adalah istri pertama dari Wartono dan mereka sudah bercerai sejak tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I Sutatik merupakan istri kedua dari Wartono dan mereka menikah pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga dekat yang mengetahui keseharian Wartono yang bekerja sebagai kuli atau tenaga kasar proyek dan tidak pernah menjadi pemborong;
- Bahwa setahu Saksi sejak tahun 2020, Wartono sudah sering sakit. Kadang tidak bisa bekerja karena kondisi fisiknya sudah lemah;
- Bahwa Wartono sakit kanker cuma tidak tau detailnya, kondisinya buruk sejak 2024 awal, matanya keluar, telinganya susah mendengar, sudah kayak orang linglung;
- Bahwa Wartono sangat tidak mungkin beraktifitas layaknya orang sehat seperti mondar mandir kesana kemari karena untuk bangun dari tempat tidurnya sangat kesusahan;
- Bahwa pada saat itu tetangga ada yang ingin menjenguk Wartono tetapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa setahu Saksi keluarga Wartono terbilang cukup mampu, sehingga tidak pernah ada kabar dari keluarga bahwa Wartono memiliki utang dan tidak pernah ada orang menagih di rumah Wartono maupun keluarganya;
- Bahwa di lingkungan sekitar Saksi tidak pernah ada kabar Wartono memiliki utang karena pasti ramai dibicarakan warga atau keluarga besar;

Hal. 38 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara baik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I maupun Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan masing-masing secara *e-Litigasi* pada persidangan tanggal 31 Juli 2025 sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Error in Persona

- Bahwa, Penggugat telah melakukan kekeliruan fatal (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan mengikutsertakan KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono sebagai pihak Tergugat II (Tergugat Pokok) dikarenakan KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono masih berumur 15 tahun dan merupakan anak dibawah umur yang belum cakap hukum dan belum bisa melakukan perbuatan hukum, hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 330 KUHPerdara yang menyatakan :
“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa”
- Bahwa, penempatan AIN LINDA YANTI sebagai Turut Tergugat I juga tidak tepat karena Turut Tergugat I merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek maupun pokok perkara, oleh karenanya seharusnya AIN LINDA YANTI tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, maka dari itu Gugatan Penggugat **haruslah ditolak atau tidak dapat diterima**;

Gugatan Kurang Pihak

Hal. 39 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



- Bahwa, dalam hal ini terdapat kekurangan pihak yang dilibatkan didalam Gugatan ini, yang mana Penggugat menjelaskan dalam posita point 14 menyatakan ahli waris yang sah daripada alm. Wartono yaitu 2 (dua) orang yaitu : Sutatik Eka Wahyuni (Tergugat I) dan Kirana Avrilia Putri Wardhani (Tergugat II) padahal dalam faktanya ada orang tua dari alm. Wartono **yang juga merupakan ahli waris yang sah** dari alm. Wartono tidak dilibatkan dalam gugatan ini, padahal sama-sama memiliki hak dari harta waris alm. Wartono, oleh karenanya demi terciptanya hukum yang adil dan tidak menghilangkan hak-hak daripada ahli waris **maka eksepsi kurang pihak tersebut patutlah dikabulkan** ;
- Bahwa, disamping itu terdapat 2 (dua) pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini yaitu : ACHMAD MASARI dan GANJAR BUDI SULISTIYANI padahal kedua pihak tersebut mempunyai peran penting sebagai pihak yang mengetahui :

Gugatan Kabur (Obscuur libel)

- Bahwa, bentuk daripada Gugatan Penggugat tidak jelas dan mengandung kekaburan karena baik didalam Posita maupun Petitum Penggugat tidak ada yang menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat I? dan/atau Perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat I?, Sehingga Gugatan tersebut menimbulkan kekaburan (obscur) karena tidak menjelaskan secara rinci dan detail peran maupun perbuatan daripada Tergugat II maupun Turut Tergugat I;
- Bahwa, disamping itu sangat-sangat tidak masuk di nalar, bagaimana bisa seseorang yang baru kenal tanpa pertimbangan dan jaminan langsung memberikan pinjaman yang cukup besar dengan hanya modal hal tersebut sangat mengandung kekaburan;
- Bahwa, terdapat kesesatan yang mengandung kekaburan dalam dalil Gugatan Penggugat yang mana pada Posita Point 11 Halaman 6 Penggugat menyatakan "*Penggugat telah melakukan konfirmasi pula kepada kakek dan nenek kirana*" akan tetapi dalam dalil Gugatan point 14 halaman 7 menyatakan bahwa ahli waris alm. Wartono hanyalah Tergugat I dan Tergugat II,

Gugatan Ne Bis In Idem

- Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024 yang mana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) ;

Hal. 40 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya perkara a quo dengan perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024 adalah memiliki subjek, objek, dan materi pokok perkara yang sama ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis telah mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh materi Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I sebagaimana terurai di atas, yaitu tentang;

- Gugatan Error in Persona Karena mengikutsertakan KIRANA AVRILIA PUTRI WARDHANI Binti Wartono sebagai pihak Tergugat II dan AIN LINDA YANTI sebagai Turut Tergugat I juga tidak tepat karena Turut Tergugat I merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek maupun pokok perkara
- Gugatan Kurang Pihak karena orang tua dari alm. Wartono **yang juga merupakan ahli waris yang sah** dari alm. Wartono tidak dilibatkan dalam gugatan ini,
- Gugatan Kabur (Obscuur libel) karena tidak ada yang menjelaskan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat II dan Turut Tergugat I
- Gugatan Ne Bis In Idem karena Penggugat sudah pernah mengajukan Gugatan yang sama dalam perkara Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby tertanggal 03 Desember 2024

maka Majelis berpendapat bahwa materi Eksepsi tersebut seluruhnya sangat terkait dengan pokok perkara, sehingga baru bisa dipertimbangkan bersama dengan pembuktian pokok perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik berupa surat-surat maupun alat bukti Saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan, sehingga Eksepsi yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada awal Juli 2020 Penggugat kedatangan rekannya bernama ACHMAD MASHARI dan memberikan informasi kalau rekannya bernama Wartono alias Gomo yang profesinya sebagai kontraktor / pemborong mempunyai Surat Perintah Kerja (SPK) dari pihak lain untuk mengerjakan pemborongan

Hal. 41 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



rumah sederhana (RS), dan Wartono tersebut perlu rekanan kerjasama dalam hal pembiayaan dan Penggugat tidak keberatan untuk kerjasama, selanjutnya pada pertemuan dilakukan pada tanggal 22 Juli 2020 disepakati Penggugat akan memberikan pinjaman modal sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan dibuatnya Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tertanggal 22 Juli 2020;

- Bahwa ternyata Wartono tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Perjanjian tersebut dengan alasan dirinya tidak bisa melaksanakan kewajibannya dikarenakan dirinya di tipu orang lain sehingga uang pinjaman modal dari Penggugat tersebut juga tidak dapat digunakan kerja / mendapatkan SPK dari pihak ketiga (pemberi pekerjaan) oleh karena itu Penggugat meminta pengembalian uang modal total sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut justru Wartono menghindari dengan alasan sering sakit sehingga tidak bisa melakukan kegiatan kerja sebagaimana pernah di janjikan, dan Penggugat berhasil mendapatkan jaminan berupa Deposito dan sertifikat atas nama Wartono, namun pada akhirnya Penggugat mendapat kabar bahwa Wartono meninggal dunia;
- Bahwa terkait kewajiban Wartono tersebut, Penggugat telah meminta pertanggungjawaban dari para ahli waris Wartono namun Tergugat -1 selaku isterinya tidak memberikan tanggapan yang semestinya dan justru melepaskan tanggung jawabnya dengan alasan masih ada ahli waris lainnya yakni Tergugat II maka Penggugat telah memberikan somasi tetapi tidak ada tanggapan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan guna mendapatkan hak haknya kembali;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah hampir setahun menikah, WARTONO bercerita kepada Tergugat I kalau mempunyai hutang kepada ABA HAJI alamat DARMO INDAH sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan baru tahu ABA HAJI bernama Bashori(Penggugat) setelah memberikan surat somasi kepada WARTONO pada tanggal 13 Pebruari 2024
- Bahwa, sebagaimana janjinya dan tanggung jawabnya untuk mengembalikan uang milik Penggugat tersebut maka pada tanggal 28 Pebruari 2024, WARTONO yang dalam keadaan sakit dengan di temani Tergugat-1; pak MASHARI dan bu GANJAR mendatangi rumah Penggugat lagi dan menyerahkan Buku Deposito di Bank BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, yang jatuh temponya pada tanggal 19

Hal. 42 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Wartono dan SHM No.752/desa.Kel. Made atas nama Wartono;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui kuasanya telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tidak mungkin jika semasa hidupnya Wartono memiliki utang kepada pihak lain karena keluarga Wartono terbilang mampu secara finansial, karena yang membiayai pengobatan Wartono adalah keluarganya. maka logikanya jika Wartono memiliki utang kepada pihak lain maka keluarga Wartono pasti mengetahuinya dan pasti akan dibayar saat itu juga;
- Bahwa Wartono tidak pernah menerima modal yang dimaksud Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- tersebut maka secara otomatis Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM Wartono tidak pernah ada dan baru muncul saat Wartono sudah meninggal dunia, sehingga diduga terhadap Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil dan Surat Pernyataan Jaminan Akan Menyerahkan Asli SHM an. Wartono dibuat setelah Wartono meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 dan mengajukan 2(dua) orang Saksi bernama **Achmad Masari** dan **Ganjar Budi Sulistiyani**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, tersebut di atas, Kuasa Tergugat I telah mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, tersebut di atas Kuasa Tergugat II telah mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-16, sedangkan Kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan alat bukti Surat-surat bertanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-3;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk kepentingan bersama telah mengajukan alat bukti 2(dua) orang Saksi bernama **Saksi Denis Purwidadi dan Sulikati**;

Hal. 43 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Menimbang, terhadap gugatan dan jawaban dari para pihak beserta seluruh alat bukti yang telah diajukan dipersidangan tersebut, Majelis telah mengambil pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat bertanda P-2 berupa Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil, bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 telah dibuat dan ditandatangani perjanjian tersebut antara Penggugat dengan orang yang bernama Wartono dengan disaksikan oleh Saksi-saksi Penggugat yang bernama **Achmad Masari dan Ganjar Budi Sulistiyani**, yaitu Penggugat berkedudukan sebagai Pemilik Modal yang memberikan modal sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta) rupiah kepada Wartono selaku pemborong pekerjaan proyek yang memperoleh Surat Perintah Kerja(SPK) dari Pihak Ketiga dan Wartono menjanjikan akan memberikan Sertifikat Hak Milik tanah No.752 desa.Kel. Made kepada Penggugat sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-4 dan P-5 tersebut Wartono telah menerima pemberian modal dari Penggugat sebanyak 2(dua) kali, yaitu pertama pada tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta) rupiah dan kedua pada tanggal 28 Juli 2020 sebesar Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta) rupiah dengan disaksikan oleh Saksi-saksi Penggugat yang bernama **Achmad Masari dan Ganjar Budi Sulistiyani**;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana termuat dalam perjanjian (Bukti P-2) yang menyatakan bahwa Wartono selaku pemborong pekerjaan proyek telah memperoleh Surat Perintah Kerja(SPK) dari Pihak Ketiga, namun pekerjaan yang diperoleh dari pihak ketiga tersebut belum ada bukti SPK sebagaimana dijanjikan oleh Wartono dan belum ada realisasi dari pekerjaannya tersebut serta belum diberikannya jaminan sertifikat yang dijanjikan oleh Wartono kepada Penggugat, sehingga Penggugat pada tanggal 28 Desember 2020 memberikan Surat Somasi ke-1 kepada Wartono (Bukti P-6) selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2022 Penggugat kembali memberikan Surat Somasi ke-2 kepada Wartono agar mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta) rupiah(Bukti P-7) serta Surat Somasi ke-3(Bukti P-8) yang menegaskan apabila Wartono tidak segera mengembalikan uang Penggugat tersebut, maka akan dilaporkan Penipuan ke pihak Kepolisian;

Hal. 44 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah adanya Surat Somasi ke-3 (Bukti P-8, sama dengan bukti T.I-5) tersebut, Wartono akhirnya memberikan jaminan atas uang yang diterimanya dari Penggugat sebesar Rp.500.000.000,00(lima ratus juta) rupiah tersebut dengan menyerahkan Asli Sertifikat Hak Milik tanah No.752 desa.Kel. Made atas nama Wartono (Bukti P-9 dan P-10 sama dengan Bukti T.1-8) dan menyerahkan Asli Deposito BRI No. DD 4686123 yang nilainya sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama Wartono (Bukti P-11 dan P-1 sama dengan Bukti T.I-7) serta memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memindah buku-kan kepada Rekening BRI atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah memberikan Surat Somasi kepada Tergugat I (Bukti P-13 sama dengan Bukti T.I-9) dan Tergugat II (Bukti P-14) masing-masing selaku ahli waris dari Wartono untuk menyelesaikan pengembalian uang Penggugat sebesar Rp. Rp.500.000.000,00(lima ratus juta);

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat I pada pokoknya membenarkan semua dalil gugatan Penggugat begitu pula dengan alat bukti Surat-surat yang diajukan Tergugat I juga sangat bersesuaian dan justru menguatkan dalil dalil pokok gugatan Penggugat, yaitu berupa Kutipan Akta Nikah No. 0312/021/XI/2021 antara Wartono dengan Tergugat I; (Bukti bertanda T.I-2), Akta Cerai antara Wartono dengan Turut Tergugat I No. 3433/AC/2018/PA.Sby (Bukti bertanda T.I-3),

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Wartono adalah orang yang mampu sehingga tidak mungkin memiliki hutang dan tidak pernah menerima modal dari Penggugat, namun dari alat bukti Surat-surat yang diajukan Tergugat II berupa Kartu Keluarga Nomor : 3578311309200003 (Bukti T.II-1), Akta Kelahiran Tergugat II KIRANA AVRILA PUTRI WARDHANI (Bukti T.II-2) dan Penetapan Perwalian Nomor 1565/Pdt.P/2024 /PA.Sby Tertanggal 24 Juni 2024 (Bukti T.II-3) hanyalah membuktikan bahwa Tergugat II merupakan anak kandung dari perkawinan Wartono dengan Turut Tergugat I dan berdasarkan Penetapan Perwalian Tersebut (Bukti T.II-3), maka kedudukan Tergugat II yang masih dibawah umur adalah dibawah Perwalian Turut Tergugat I hal ini bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Surat-surat selebihnya yang diajukan Tergugat II berupa Hasil X Ray Foto Water's dari Laboratorium Klinik Populer

Hal. 45 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Mei 2023 (Bukti T.II-4), Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Alm. Wartono tertanggal 17 Mei 2023 (Bukti T.II-5), Surat Rujukan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 27 Mei 2023 (Bukti T.II-6), Surat Hasil Pemeriksaan Patologi Atonomi tertanggal 30 Mei 2023 (Bukti T.II-7), Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 06 Juni 2023 (Bukti T.II-8), Surat Rujukan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya Kemoterapi Lanjutan tanggal 27 Desember 2023 (Bukti T.II-9), Ringkasan Pasien Pulang Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo atasnama pasien WARTONO tertanggal 08 Januari 2024 (Bukti T.II-10), dan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040 tertanggal 27 mei 2024 (Bukti T.II-11) maka bukti Surat-surat tersebut hanya membuktikan bahwa semasa hidupnya Wartono pernah menderita Sakit dan mendapat perawatan medis dan Wartono telah meninggal dunia sedangkan Salinan Putusan Nomor 660/Pdt.G/2024/PN.Sby (Bukti T.II-16) membuktikan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara dengan Subyek dan obyek yang sama, namun gugatan tersebut diputus dengan amar dalam pokok perkara yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini bukanlah Ne bis in idem;

Menimbang, bahwa dari seluruh alat bukti Surat-surat Turut Tergugat I berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3578316401910001 atas nama Turut Tergugat I AIN LINDAH YANTI (Bukti TT.I-1), Kartu Keluarga Nomor : 3578311309200003 atas nama Turut Tergugat I AIN LINDAH YANTI selaku Kepala Keluarga (Bukti TT.I-2) dan Akta Cerai nomor 3433/AC/2018/PA.Sby antara AIN LINDAH YANTI binti SUMARLI dengan WARTONO bin MATASAN tertanggal 04 September 2018 (Bukti TT.I-3), hanya membuktikan bahwa Turut Tergugat I adalah mantan istri dari Wartono, namun tidak ada satupun yang mendukung dalil-dalil bantahan dari Kuasa Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti Saksi-saksi Tergugat II/Turut Tergugat I yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat I untuk kepentingan bersama, yang masing-masing bernama **Denis Purwidadi** dan **Sulikati** yang pada pokoknya menerangkan bahwa pekerjaan Wartono semasa hidupnya bukanlah Pemborong, namun hanyalah buruh kasar, dan Wartono saat ini telah meninggal dunia karena sakit kanker, dan Saksi **Sulikati** juga menerangkan bahwa setahu Saksi keluarga Wartono terbilang cukup mampu, sehingga tidak pernah ada kabar dari keluarga bahwa Wartono

Hal. 46 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



memiliki utang dan setahu Saksi tidak pernah ada orang menagih di rumah Wartono maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Tergugat I pada pokoknya telah membenarkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat I tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil pokok gugatannya, yang menuntut supaya perjanjian antara Penggugat dengan Wartono dinyatakan Sah dan menuntut supaya Wartono dinyatakan telah melakukan Wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian antara Penggugat dengan Wartono (Bukti P-2), dengan demikian petitum pokok Penggugat sebagaimana pada angka 3 dan 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang menuntut supaya Tergugat I Sutatiek Eka Wahyuni dan Tergugat II Kirana Aveilia Putri Wardhani sebagai ahli waris dari Wartono, oleh karena berdasarkan Bukti Penggugat bertanda P-15, yang bersesuaian dengan Bukti Tergugat II bertanda T.II-3 berupa Penetapan Perwalian Nomor 1565/Pdt.P/2024 /PA.Sby Tertanggal 24 Juni 2024 dan telah dibenarkan oleh Tergugat I dalam jawabannya, telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan ahli waris dari Wartono, sehingga patut dihukum untuk mengembalikan modal yang telah diterima oleh Wartono sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, oleh karena itu petitum Penggugat pada angka 2 patut dan angka 5 untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dalam petitum Penggugat pada angka 6 untuk melakukan sita jaminan atas Dana Deposito senilai Rp.200.000.000,00(Dua ratus juta rupiah) atas nama Wartono di Bank BRI dan obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 752 Desa/Kel. Made seluas 202 M2 atas nama Wartono, oleh karena baik buku deposito maupun Sertifikat Hak Milik tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Penggugat, dan hingga saat ini tidak ada sangka yang beralasan bahwa akan dialihkan kepada pihak lain, maka petitum tersebut akan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 7 tentang tuntutan agar Penggugat dinyatakan berhak bertindak untuk dan atas nama para ahli waris Wartono guna melakukan proses pencairan Deposito BRI unit lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, oleh karena berdasarkan

Hal. 47 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Penggugat bertanda P-12, Wartono telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk memindahbukukan Deposito tersebut kepada rekening BRI atas nama Penggugat, maka petitum angka 7 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 8 tuntutan agar dapat dilakukan lelang atas obyek tanah Sertifikat Hak Milik No. 752 Desa/Kel. Made seluas 202 M2 atas nama Wartono, oleh karena berdasarkan bukti Penggugat bertanda P-9, Wartono telah menyatakan bahwa sertifikat tersebut sebagai jaminan dan Wartono tidak berkeberatan supaya dapat dijual untuk pengembalian kewajiban Wartono kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) maka petitum angka 8 tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 9 dan 10 yang menuntut supaya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diperintahkan untuk patuh pada putusan, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, petitum angka 9 dan 10 tersebut adalah beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Penggugat I dalam Rekonpensi/ Kuasa Tergugat I dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa kewajiban pengembalian hutang WARTONO yang telah meninggal dunia bukanlah kewajiban para ahli waris WARTONO dalam hal ini Penggugat rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi selaku isteri ataupun anaknya (semula Tergugat-2 / selaku anak kandung); dan secara hukum hutang WARTONO tersebut hangus karena WARTONO telah meninggal dunia, oleh karena itu sangat adil apabila Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat rekonpensi (semula penggugat konpensi) untuk mengembalikan kepada ahli waris WARTONO tanpa syarat apapun ; barang jaminan yakni:
 - Buku Deposito di BRI Unit LAKARSANTRI No. DD 4686123 tertanggal 24-02-2024; yang telah jatuh tempo tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tertulis an. Wartono;

Hal. 48 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASLI SHM No.752/desa.Kel. Made an. Wartono;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Kuasa Penggugat II dalam Rekonpensi/ Kuasa Tergugat II dalam Konpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Wartono yang meninggal pada 20 Maret 2024 berdasarkan akta kematian Nomor : 3578-KM-27052024-0040 , meninggalkan seorang anak dan selain itu juga meninggalkan harta bawaan yang berupa :
 - Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono;
 - Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024
- Bahwa saat ini terhadap Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024, dikuasai oleh Tergugat Rekonpensi tanpa hak atau tanpa dasar hukum yang jelas, meskipun menyatakan adanya :
 - Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil
 - Surat Pernyataan Jaminan akan menyerahkan Asli SHM an. Wartono
 - Surat Pernyataan Memberikan Jaminan Deposito Untuk Membayar Hutang
 - Surat Kuasa
- Karena kesemuanya belum teruji kebenarannya dan perlu laboratorium pidana untuk mengecek keaslian tanda tangan Wartono identik atau non-identik serta memberikan beban pembuktian kepada Tergugat Rekonpensi untuk membuktikannya;
- Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat Rekonpensi yang menguasai harta waris (harta bawaan) yang berupa Sertifikat Hak Milik No.752/desa.Kel. Made an. Wartono dan Buku Deposito di BRI Unit Lakarsantri No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 tanpa hak sehingga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Para Penggugat Rekonpensi di atas, maka setelah Majelis mencermati materi gugatan tersebut, maka seluruh materi gugatan Para Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah sama dengan gugatan Penggugat dalam Konpensi di atas dan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pokok perkara di atas, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh karena itu haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Hal. 49 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Dalam Konpensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini,

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat II/Turut Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II adalah Ahli waris dari Wartono;
3. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pemberian Modal dan Bagi Hasil tanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Wartono Alias Gomo adalah Sah;
4. Menyatakan bahwa Wartono telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris Wartono untuk mengembalikan modal kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk dan atas nama Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris Wartono untuk melakukan proses pencairan Deposito BRI No. DD 4686123 tertanggal 19-02-2024 atas nama Wartono, yang jatuh temponya pada tanggal 19 Maret 2024; sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menyatakan; bahwa atas barang jaminan sebagaimana dimaksud SHM No. 752 /Desa / Kel. Made tanggal 19-08-2013; luas 202 M2; Surat Ukur No. 01042/Made/2013; tanggal 23-04-2013; NIB. 12.01.31.02.04616 atas nama Wartono dapat dilakukan lelang yang terbuka untuk umum dan hasil penjualan lelang tersebut dibayarkan untuk memenuhi kekurangan kewajiban Wartono kepada Penggugat dan sisa hasil lelang dapat dikembalikan kepada para ahli waris Wartono;
8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 50 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp650.000,00,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Muhammad Zulqarnain S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025 disampaikan dalam persidangan secara e-Litigasi melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan kepada para pihak melalui prosedur e-Litigasi selaku pengguna terdaftar, masing-masing kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat I melalui Sistem Informasi Pengadilan serta dikirimkan kepada Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Afrilyansyah, S.H., M.H.

Hal. 51 Putusan Nomor 107/Pdt.G/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. ATK	:	Rp 150.000,00;
4. PNBP Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 00.000,00;
6. PNBP Panggilan	:	Rp 50.000,00;
7. Sumpah Saksi	:	Rp 100.000,00;
Jumlah	:	Rp 650.000,00;

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)